

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2908/2531

นาย บัณฑิต แสง ธรรม กับพวก
นาง สุพัตรา โสदानิล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119

ศาลสั่งปรับผู้ประกันเพราะผิดสัญญาประกันไม่นำตัวจำเลยมามอบต่อศาลตามนัด ผู้รับมอบอำนาจให้นำหนังสือรับรองการทำประโยชน์มายื่นต่อศาลและทำสัญญาประกันตัวจำเลยแทนผู้ประกัน ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ลดค่าปรับตามสัญญาประกันทั้งไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นและฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องค่าปรับตามสัญญาประกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ฯ ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นนางวันมอบอำนาจให้นายทรงศักดิ์นำที่ดินมาเป็นหลักประกันในการขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ศาลชั้นต้นอนุญาตโดยนายทรงศักดิ์ในฐานะผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ทำสัญญาประกัน ต่อมาผู้ประกันไม่นำตัวจำเลยมาฟังคำพิพากษา ศาลชั้นต้นจึงปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญาประกัน หลังจากนั้น 8 เดือน จำเลยเข้ามอบตัว ศาลชั้นต้นจำคุก 3 เดือน นายทรงศักดิ์ยื่นคำร้องขอให้ลดค่าปรับ ศาลชั้นต้นลดค่าปรับให้ผู้ประกันครึ่งหนึ่ง นายทรงศักดิ์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ปรับผู้ประกันสำนวนละ 5,000 บาท นายทรงศักดิ์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปรากฏว่าหนังสือมอบอำนาจของนางวันมีใจความว่านางวันมอบให้นายทรงศักดิ์นำที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 1215 ตำบลเลิงแฝก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไปประกันจำเลยที่ศาลจังหวัดขอนแก่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวที่นายทรงศักดิ์เป็นผู้ลงลายมือชื่อกระบวนนางวันโดยนายทรงศักดิ์เป็นผู้ขอประกัน สัญญาประกันที่นายทรงศักดิ์ลงลายมือชื่อในช่องผู้ประกันกระบวนของนายทรงศักดิ์ว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องนางวันเป็นผู้ประกันโดยมอบให้นายทรงศักดิ์นำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) มายื่นต่อศาล และเป็นผู้ทำสัญญาประกันตัวจำเลยแทนเท่านั้น เมื่อผู้ประกันผิดสัญญาประกัน นายทรงศักดิ์จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ลดค่าปรับตามสัญญาประกัน และไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น และฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องค่าปรับตามสัญญาประกัน ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องของนายทรงศักดิ์ลงวันที่ 7 มกราคม 2530 ว่าให้ลดค่าปรับตามสัญญาประกันเหลือสำนวนละครึ่งหนึ่งก็ดี และเมื่อนายทรงศักดิ์อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว ศาลอุทธรณ์พิพากษาลดค่าปรับลงอีกก็ดี จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาและการพิพากษาที่ไม่ชอบ"

พิพากษายกฎีกาของนายทรงศักดิ์ ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และยกคำสั่งลดค่าปรับของศาลชั้นต้น

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ